

0002671-50.2017.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: SIMONE CANDIDA LUCAS MARCONDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 17ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/09/2022

... civil. Tem uma condenação pretérita por tráfico de drogas.

A vítima Karine afirmou que sua mãe mora na rua e deixou o carro estacionado na rua para ir trabalhar. Por volta de 11 horas ligaram falando que o carro havia sofrido uma tentativa de furto. Ele estourou a borrachinha do carro para tentar abrir, ele chegou a destravar e o alarme disparou e ali ele foi preso em flagrante. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

17ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0002671-50.2017.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0002671-50.2017.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 224/2017 - 21º

Distrito Policial - Vila Matilde, 21/2017 - 21º Distrito Policial - Vila Matilde

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VALDEIR LIMA SOUSA OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SIMONE CANDIDA LUCAS MARCONDES

Vistos.

VALDEIR LIMA SOUSA OLIVEIRA, qualificado no auto, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, parágrafo quarto, inciso IV c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, na data de no dia 17 de janeiro de 2017, por volta das 9 horas, na Rua Leópolis, altura do numeral 18, Vila Matilde, nesta cidade e Comarca da Capital, agindo em concurso e identidade de propósitos com indivíduo não identificado, tentaram subtrair, para si, coisa alheia móvel consistente no veículo VW/FOX 1.0, placas FHQ-6849/S. Paulo - SP, chassis 9BWAA45Z8D419852, cor vermelho, ano fabricação/modelo 2013, pertencente à vítima Karine Pinho Linguanoto, apenas não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades.

Segundo se apurou, no dia e local dos fatos, a vítima Karine estacionou seu automóvel VW/FOX 1.0, placas FHQ-6849, em frente à residência de sua genitora por volta das 8h10 e seguiu para seu trabalho. Ocorre que, por volta das horas, Valdeir

e seu comparsa, resolutos à prática de crime patrimonial, dirigiram-se ao local dos fatos para subtrair veículos automotores a bordo do carro Ford/Fiesta, prata, placas DQF-2377/S. Paulo – SP, momento em que avistaram o automóvel da ofendida estacionado na via pública, deliberando subtraí-lo.

Assim, estacionaram o automotor Ford/Fiesta em frente ao carro da vítima, sendo que, enquanto Valdeir, que conduzia o veículo Ford/Fiesta, observava o fluxo de pessoas, seu parceiro de crime desceu do veículo e se posicionou embaixo do automóvel de Karine.

Em dado momento, o alarme do automóvel VW/FOX disparou, acionando tão somente o sistema de luzes (não o sonoro), ocasião em que o comparsa do indicado se apossou de um arame e conseguiu abrir a porta do lado do passageiro do carro da vítima. No entanto, o que os furtadores não perceberam é que toda a prática delitiva foi presenciada por policiais militares que faziam patrulhamento a pé no local dos fatos, os quais, ao confirmarem que o indiciado e o outro indivíduo tentavam subtrair o veículo da ofendida, efetuaram a abordagem de Valdeir, mas seu comparsa logrou êxito em se evadir.

Informalmente indagado, o investigado confessou a prática delitiva.

Os agentes, ao verificarem o veículo da vítima, notaram que apenas a borracha que veda a porta do passageiro tinha sido parcialmente retirada (cf. laudo de fls. 65/71).

Interrogado perante a Autoridade Policial, Valdeir silenciou (cf. fls. 08).

A Certidão de Antecedentes encontra-se nas fls.235/238.

A denúncia foi recebida em 11 de novembro de 2021 (fl. 193), o réu foi citado (fl. 208) e ofereceu resposta à acusação (fl. 212).

Durante a instrução foram ouvidas a vítima e duas testemunhas de acusação. O réu foi interrogado ao final.

Em debates orais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia.

A defesa pugnou pela absolvição do acusado e, subsidiariamente: a) fixação da pena-base no mínimo legal, sendo primário, já que os fatos antigos já foram alcançados pelo período depurador; b) redução pela tentativa no patamar máximo, eis que o outro indivíduo sequer chegou a entrar no veículo; c) fixação do regime inicial aberto; d) substituição da pena privativa de liberdade, eis que possui passagem por delito diverso; e) direito de recorrer em liberdade.

É o relatório do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls.02/03), boletim de ocorrência (fls. 11/15 e 105/106), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 16/17), auto de entrega (fls. 20/21 e 107/108) e Laudo Pericial (fls. 72/78 e 94/96).

A autoria é também certa e indubitosa, em que pese a negativa apresentada pelo réu em seu interrogatório.

Reputa-se que o conjunto probatório carreado aos autos seja suficiente para embasar um decreto condenatório.

Interrogado, o réu negou o cometimento do crime. Disse que foi convidado pelo outro indivíduo para guinchar o carro. Estacionou na frente desse carro e o outro indivíduo abaixou para prender uma corda no carro, quando a polícia chegou não saiu do local. Trabalha com construção civil. Tem uma condenação pretérita por tráfico de drogas.

A vítima Karine afirmou que sua mãe mora na rua e deixou o carro estacionado na rua para ir trabalhar. Por volta de 11 horas ligaram falando que o carro havia sofrido uma tentativa de furto. Ele estourou a borrachinha do carro para tentar abrir, ele chegou a destravar e o alarme disparou e ali ele foi preso em flagrante.

A Testemunha Jorge Costa, policial militar, afirmou que estavam em patrulhamento e visualizaram dois rapazes próximos um do outro, olhando os veículos e pessoas. Em

dado momento um deles abaixou no veículo Fox, acha que para cortar fio de alarme, enquanto o outro ficou dentro de um veículo, depois voltou com uma haste e abriu o vidro e ia dando partida no veículo, quando fizeram a abordagem e conseguiram prender o réu, enquanto o outro conseguiu fugir.

A testemunha policial Nodari disse que em patrulhamento nas proximidades do metrô Vila Matilde observaram um veículo fiesta que parou e desceu o passageiro, o qual mexeu algo debaixo do carro Fox. Ele estava com um arame e conseguiu abrir a porta do passageiro. Foram ao encontro deles e esse que estava na porta do veículo saiu correndo e conseguiu fugir. Foi no veículo Fiesta onde estava o motorista, ora réu, que foi conduzido. O motorista do Fiesta não desceu do veículo, ficou olhando. Ele disse que foi convidado para cometer o furto.

Assim, os policiais militares visualizaram toda a ação delituosa praticada pelo réu e sem comparsa, o qual foi surpreendido embaixo do veículo, na tentativa de desligar o alarme e em seguida procedendo a sua abertura forçando a entrada pela porta do passageiro, enquanto o réu observava no interior do veículo Palio utilizado na empreitada criminosa, a fim de vigiar e proceder a eventual fuga. Assim, a versão do acusado de que apenas deu uma carona ao executor para fazer um guincho (embora tenha afirmado não trabalhar com isso) é absolutamente inverossímil.

Evidente, desta forma, o conluio dos acusados para a obtenção do resultado final. No que diz respeito à qualificadora em questão, reputa-se que o conjunto probatório autorize o seu acolhimento, na medida em que os relatos foram de que dois eram os indivíduos que procederam à tentativa de subtração, sendo certo que fora individualizada a conduta de cada qual, e os policiais militares conseguiram abordar apenas o réu.

A qualificadora atinente ao concurso de pessoas restou comprovada nos autos e, de fato, no concurso delinquencial não é necessário que todos os partícipes consumem atos típicos de execução: para ser corresponsável basta que se constate haja colaborado para o evento, auxiliando (física ou moralmente), instigando, prestigiando ou encorajando (em certas situações com a simples presença voluntária) a atuação dos executores diretos.

Forçosa, portanto, a condenação dos réus por infração ao artigo 155, § 4º, IV, do Código Penal. Passo a proceder à DOSIMETRIA DA PENA.

A pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, ante a existência de maus antecedentes: (1) Foro de São Bernardo do Campo - 5ª Vara Criminal. Ação Penal - Procedimento Ordinário: 0006998-05.2004.8.26.0564 (0006998-05.2004.8.26.0564); Crime: Art. 180, "caput" do Código Penal; Sentença Condenatória em 21/05/2007, 23/06/2008 Trânsito em Julgado do Réu; 2) Foro de São Bernardo do Campo - 1ª Vara Criminal. Procedimento Especial da Lei Antitóxicos: 0033813-39.2004.8.26.0564 (0033813-39.2004.8.26.0564); Sentença Condenatória em 25/07/2005, 08/11/2007 Trânsito em Julgado do Réu; Crime: Art. 12 Lei 6368 21/11/76 Lei de tóxicos). Ademais, trata-se de tentativa de subtração de veículo automotor, de valor patrimonial expressivo para a maioria da população, merecendo sanção proporcionalmente elevada.

Isto posto, fixo a pena base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, sendo cada dia-multa no mínimo legal de um trigésimo do salário mínimo, ante a inexistência de outros elementos a indicar maior capacidade por parte do acusado.

Na segunda fase da dosimetria, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar.

Na terceira etapa, reduzo a pena de $\frac{1}{2}$, tendo em vista o iter criminis percorrido, em que o veículo já havia sido aberto e o indivíduo nele estava adentrando para já dar partida.

A pena final fica em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 06 (seis) dias multa.

Tendo em vista as circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo o regime inicial semiaberto.

Não verifico óbice legal à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, já que se trata de crime cometido sem violência ou ameaça a

pessoa, sendo o réu tecnicamente primário. Assim é que substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da pena corporal, além do pagamento de prestação pecuniária à entidade com destinação social, no valor de 01 salário mínimo, a ser definida pelo Juízo das Execuções.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR VALDEIR LIMA SOUSA OLIVEIRA, com qualificação nos autos, como incurso no artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 06 (seis) dias-multa, em valor unitário mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos de prestação de serviços a comunidade, pelo mesmo prazo da pena corporal, e prestação pecuniária de 01 salário mínimo a entidade com destinação social.

O acusado poderá apelar em liberdade.

Após o trânsito em julgado, terá seu nome lançado no rol dos culpados.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 08 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA